



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO – AUDITOR SAMY WURMAN

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 13/11/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-020152.989.24-0.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Advogados: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747).

Representada: Prefeitura Municipal de Torre de Pedra.

Responsável: Ciro Luiz Pedroso – Prefeito.

Advogados: Adna Souza Guimarães (OAB/SP nº 132.446) e Felipe Santana Valles (OAB/SP n.º 439.678).

Assunto: Representação formulada contra o Edital de Chamamento Público – Credenciamento n.º 03/2024, Processo Administrativo n.º 31-L/2024, que objetiva o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnético tipo auxílio alimentação com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE ou similares), aos servidores municipais e Conselheiros Tutelares do Município.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame Representação de autoria da empresa **Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.** formulada contra o Edital de Chamamento Público – Credenciamento n.º 03/2024, Processo Administrativo n.º 31-L/2024, da Prefeitura de Torre de Pedra, que objetiva o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnético tipo auxílio alimentação com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE ou similares), aos servidores municipais e Conselheiros Tutelares do Município.

Em linhas gerais, a impugnante aponta possível desvirtuamento do instituto adotado, tendo em vista que apenas as licitantes que obtiverem no mínimo 30% (trinta por cento) dos votos dos servidores serão convocadas para a celebração do contrato, apontando possível favorecimento a grandes empresas.

Salienta, ainda, que, nos termos das orientações dos Tribunais Pátrios e da novel legislação, deve ser permitido o credenciamento de todas as licitantes que preencherem os requisitos editalícios, facultando-se ao usuário a escolha do prestador de serviço entre aqueles cadastrados.

À vista do exposto, pugna pela paralisação da disputa e procedência da Representação, a fim de que seja permitida a contratação de todas as empresas escolhidas pelos servidores, além de explicitar a forma de eleição destas.

Considerando a possibilidade do regular exercício do contraditório, assinalou-se à autoridade responsável prazo para apresentação de justificativas e cópia do ato convocatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A Municipalidade, em resposta, esclareceu que a previsão de voto de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos servidores para que as empresas sejam contratadas decorre de limitações operacionais da estrutura administrativa, ponderando que a subscrição de avenças com diversas interessadas aumentaria significativamente o volume de trabalho de lançamento e gerenciamento dos pagamentos, ao passo que a Prefeitura conta com apenas dois funcionários para a execução das tarefas (um no Departamento Pessoal e outro no Setor de Tesouraria).

Salienta que a escolha visa garantir a efetividade na gestão dos recursos humanos e financeiros, diante das atuais restrições de pessoal, sem deixar de prestar os serviços aos usuários de forma eficiente e rápida, pugnando pela manutenção do critério de escolha adotado.

Não obstante a defesa apresentada, ante o vislumbre de disposição editalícia contrária à norma de regência, por meio de despacho exarado em 01/10/2024, foi concedido novo prazo para oferta de justificativas complementares e encaminhamento de cópia integral da peça editalícia.

Na mesma ocasião, determinou-se a suspensão do procedimento até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 09/10/2024.

Em atendimento, a Origem colaciona exemplar do instrumento e reapresenta as elucidações anteriormente prestadas.

Ministério Público de Contas opina pela **procedência** da representação.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



CONSELHEIRO SUBSTITUTO – AUDITOR SAMY WURMAN

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 13/11/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-020152.989.24-0.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Advogados: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747).

Representada: Prefeitura Municipal de Torre de Pedra.

Responsável: Ciro Luiz Pedroso – Prefeito.

Advogados: Adna Souza Guimarães (OAB/SP nº 132.446) e Felipe Santana Valles (OAB/SP n.º 439.678).

Assunto: Representação formulada contra o Edital de Chamamento Público – Credenciamento n.º 03/2024, Processo Administrativo n.º 31-L/2024, que objetiva o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnético tipo auxílio alimentação com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE ou similares), aos servidores municipais e Conselheiros Tutelares do Município.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



**OBRIGATORIEDADE DE OBTENÇÃO DE QUANTITATIVO
MÍNIMO DE FUNCIONÁRIOS COMO CONDIÇÃO PARA A
CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ARTIGO 79 DA LEI FEDERAL N.º
14.133/2021. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO.**

**Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do
Ministério Público de Contas,**

A representação revela-se procedente, na esteira do sustentado pelo Ministério Público de Contas.

De plano, importa enfatizar que a matéria não é nova no âmbito desta Corte, que conta com vários precedentes que repudiam condicionamentos semelhantes ao desenhado, no edital em apreço, pela Municipalidade.

De fato, a despeito de eventuais providências que deverão ser adotadas pela Prefeitura para se adequar plenamente, no presente caso, ao instituto do credenciamento, fato é que a opção por emprego de tal procedimento auxiliar enseja o respeito a todas as prescrições da Lei Federal n.º 14.133/2021 aplicáveis à espécie.

Com efeito, em consonância com a recente orientação jurisprudencial deste Tribunal, tratando-se de certame que objetiva a oferta de auxílio alimentação, a disposição que estabelece obrigatoriedade de obtenção de quantitativo mínimo de funcionários como condição para a contratação das empresas¹ acaba por desvirtuar o credenciamento e prejudicar parcela dos beneficiários diretos, vulnerando o disposto no artigo 79 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

¹ 7.6 - O número mínimo de beneficiários necessários para que a CREDENCIADA contratada receba demanda da CONTRATANTE será de 30% (trinta por cento) de empregados beneficiários ativos no dia útil anterior ao início da escolha.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Nesse sentido, confira-se a apreciação de insurgência similar no julgamento do processo n.º TC-014226.989.24-2, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho, em Sessão Plenária de 14/08/2024:

2.3. Todavia, em que pese as justificativas apresentadas pela Representada, a exigência de adesão mínima de 100 (cem) servidores interessados como condição de contratação das proponentes credenciadas não conta com fundamento legal, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da procedência da impugnação da Autora quanto a este ponto, na mesma linha de entendimento contida nas manifestações da Assessoria Técnico-Jurídica e no parecer do D. Ministério Público de Contas.

As regras de seleção do ato convocatório denotam um procedimento de credenciamento que resultará na possibilidade de contratação de apenas uma ou algumas das empresas credenciadas, configurando desvirtuamento da finalidade essencial do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, que consiste na seleção de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Vale registrar que o artigo 6º, XLIII, da Lei nº 14.133/21 define o credenciamento como “*processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados*”.

Não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção como o definido nas cláusulas 7.1.1² e 9.2³, que condiciona a contratação das empresas habilitadas a um número mínimo de adesões.

A prevalência desta estratégia de contratação elaborada pela Municipalidade tornaria inócuo o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133/21, que determina à Administração a manutenção de “*edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados*”.

² 7.1.1 – A conclusão do processo de credenciamento não implicará direito à assinatura imediata de contrato, ficando condicionada à adesão de **no mínimo 100 (cem) servidores interessados**;

³ 9.2. Após a publicação da lista de credenciados no Diário Oficial Eletrônico do Município, a qual constituirá o ato de reconhecimento do credenciamento, quando reunidos ao menos 100 (cem) servidores interessados na adesão ao(s) cartão(ões) disponibilizado(s) pela credenciada, a Prefeitura Municipal de Oscar Bressane procederá à convocar para formalização do respectivo Contrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Soma-se a este cenário a incompatibilidade das regras impugnadas com o item 2.4.5 do Termo de Referência – Anexo I⁴ do próprio edital, que estabelece a **livre escolha** que o beneficiário poderá fazer entre as empresas credenciadas, através de formulário a ser preenchido e entregue no Setor de Recursos Humanos da Municipalidade. Apesar de lançar mão de um instrumento auxiliar previsto na Nova Lei de Licitações e Contratos para contratações simultâneas em condições padronizadas e que deve permitir o cadastramento permanente de novos interessados, as justificativas prestadas pela Municipalidade em suas razões de defesa bem expõem a sua resistência à perspectiva de contar com uma pluralidade de empresas para a prestação do mesmo serviço,

“Sob outro aspecto, com relação a previsão de critério de escolha da empresa contratada condicionada à adesão de no mínimo 100 (cem) servidores interessados, cumpre esclarecer que Oscar Bressane é uma cidade de pequeno porte, com parques e poucos recursos, cujo setor de RH é composto por tão somente dois (dois) servidores, a contabilidade é realizada por um único contador, e a possibilidade de cada servidor escolher uma empresa para fornecer o cartão do vale alimentação faria com que o serviço aumentasse sobremaneira, pois, cada qual necessitaria de documentação específica, empenho específico, pagamento específico, multiplicando os serviços necessários à execução do objeto contratado, inviabilizando a contratação.”

“Bem assim, por óbvio que a forma mais vantajosa para o Município de Oscar Bressane realizar a escolha da empresa contratada é em forma de agrupamento, evitando-se, assim, a contratação de diversas empresas para o mesmo fim.”

A hipótese do inciso II do artigo 79 da Lei 14.133/21, que permite o uso do credenciamento para os casos em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação não autoriza a estruturação de certame cujo resultado consiste em contratar apenas as empresas habilitadas que contarem com determinado número mínimo de adesões, pois inviabiliza inclusive o atendimento ao que dispõe o inciso I do Parágrafo único do artigo 79, que determina que a Administração permita o cadastramento permanente de novos interessados.

Além disso, a contratação de parte dos credenciados não contemplaria o interesse da totalidade dos servidores, mas apenas o de alguns grupos majoritários, reduzindo a comodidade e satisfação dos demais e frustrando o exercício da

⁴ 2.4.5 – O beneficiário escolhera livremente entre as empresas credenciadas, manifestando-se através de formulário de adesão a ser preenchidos e entregue junto ao Setor de Recursos Humanos;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



livre escolha prevista no item 2.4.5 do Termo de Referência – Anexo I.

A questão não é inédita e tem sido bastante frequente em representações contra editais que visam a contratação de operadoras de benefícios de vale alimentação e refeição. O encaminhamento que proponho neste voto segue a linha das decisões tomadas nos autos dos TCs 011912.989.24-1 (Tribunal Pleno – sessão de 03/07/2024); 11440.989.24-2 (Tribunal Pleno – sessão de 19/06/2024); 008472.989.24-3 (Tribunal Pleno – sessão de 29/05/2024), todos de minha Relatoria e TC 012657.989.24-0 (Tribunal Pleno – sessão de 24/07/2024), de Relatoria da Eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

No mesmo caminho, a confirmar a necessidade de eliminação da limitação censurada, o julgamento dos processos n.ºs: TC-018654.989.24-3, em Sessão Plenária de 09/10/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Antonio Roque Citadini; assim como TC-016487.989.24-6, TC-017955.989.24-9 e TC-020294.989.24-9, em Sessões Plenárias de 04/09, 25/09 e 30/10/2024, respectivamente, todos sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho.

No mais, não obstante não demande modificação formal do ato convocatório, importar alertar a Municipalidade para a necessidade de que sejam devidamente registradas, nos autos do processo administrativo pertinente, as escolhas dos beneficiários, de sorte a assegurar a lisura da seleção e possibilitar a consulta pelas credenciadas.

Ante o exposto, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **procedente** a representação, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Torre de Pedra** altere o edital do **Chamamento Público – Credenciamento n.º 03/2024**, de modo a excluir a necessidade de obtenção de percentual mínimo de adesão de servidores para a contratação das empresas, adequando o procedimento às regras dispostas no artigo 79 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.